

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3244/2533

สำนักงาน คณะกรรมการ ข้าราชการ
พลเรือน

โจทก์

นาย วีระพงษ์ อรรถจารุ สิทธิ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 368

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2485 มาตรา

พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2507 มาตรา

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีคำสั่งให้จำเลยที่ 1 ออกจากราชการสืบเนื่องมาจาก
จำเลยที่ 1 ทำบันทึกแจ้งความประสงค์จะออกจากราชการไปเป็นพนักงานการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย จำเลยที่ 1 จะอ้างว่ามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งให้ออกจาก
ราชการตามความในข้อ 10 และข้อ 24 แห่งกฎทบวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519) ออกตาม
ความใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507 ประกอบด้วย
มาตรา 96(2) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นกรณีสั่งให้
ออกจากราชการเมื่อข้าราชการผู้นั้นสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของ
ทางราชการเพื่อให้จำเลยที่ 1 พ้นจากความรับผิดชอบที่มีต่อโจทก์ตามสัญญาการรับทุนหา
ได้ไม่ จำเลยที่ 1 ยังคงมีความผูกพันตามสัญญาการรับทุนเมื่อจำเลยที่ 1 รับราชการ
ไม่ครบกำหนดเวลาตามที่ตกลงไว้ จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบใช้ทุน ก.พ. ที่โจทก์จ่าย
ไปแล้ว.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้รับคัดเลือกและอนุมัติจากโจทก์ให้เป็นนักเรียนทุนไปศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องกลับมารับราชการใช้ทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาศึกษา หากจำเลยที่ 1 ไม่ยอมเข้ารับราชการตามที่โจทก์กำหนดจะต้องรับผิดชอบใช้ทุนที่โจทก์จ่ายไปแล้วพร้อมเบี้ยปรับ ทั้งนี้โดยมีนางยื่อ แซ่ฮึง ซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้วและมีจำเลยที่ 2 เป็นทายาทผู้จัดการมรดก เป็นผู้ค้ำประกัน จำเลยที่ 1 ศึกษาต่อสำเร็จและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามโจทก์กำหนดระยะหนึ่งแล้วโอนไปปฏิบัติงานที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ก่อนครบกำหนดระยะเวลาชดใช้ทุนเป็นการผิดสัญญา ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 251,744.91 บาทแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้สอบชิงทุนได้และได้ทำสัญญาการรับทุนกับโจทก์จริง เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้ารับราชการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างรับราชการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจได้ขอตัวจำเลยที่ 1 ไปรับการบรรจุทำงานเกี่ยวกับการออกแบบสะพาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นว่าจำเลยที่ 1 จะไปทำงานให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติได้มากกว่า จึงมีคำสั่งให้จำเลยที่ 1 ออกจากราชการเพื่อไปบรรจุเข้าทำงานที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เมื่อจำเลยออกจากการเป็นข้าราชการแล้ว จำเลยก็เข้าทำงานที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยตลอดมา คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นดังกล่าวได้สั่งโดยอาศัยอำนาจของโจทก์ซึ่งระบุไว้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 เป็นการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ การที่จำเลยที่ 1 ต้องออกจากราชการเพราะคำสั่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งอาศัยอำนาจของโจทก์ ถือว่าโจทก์เป็นผู้สั่งให้จำเลยออกจากราชการและโจทก์เป็นผู้ทำให้เกิดการผิดสัญญาขึ้นเอง สัญญาการรับทุนระหว่าง

โจทก์กับจำเลยที่ 1 ข้อ 6 และข้อ 7 มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพัวพัน และขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นโมฆะ จำเลยที่ 1 ไม่มีเจตนาที่จะออกจากการรับราชการ และไม่เคยมีเจตนาทำการอันใดเป็นการผิดสัญญา แต่จำเลยที่ 1 จำต้องออกจากราชการเพราะมีคำสั่งให้ออก จึงเป็นการพัวพันและเป็นเหตุสุดวิสัยที่จำเลยที่ 1 จะปฏิบัติตามสัญญาได้ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนจากโจทก์ไปศึกษาวิชาในต่างประเทศกลับมาแล้วลาออกจากราชการเพื่อรับตำแหน่งข้าราชการเมือง หรือขอลาออกจากราชการไปสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้ง หรือขอลาออกจากราชการตามความต้องการของรัฐบาลนั้นมีมติคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยไว้ว่าบุคคลดังกล่าวได้รับการผ่อนผันไม่ต้องชดใช้เงินตามสัญญา จำเลยที่ 1 มิใช่ลาออกจากราชการ แต่เป็นเรื่องที่ทางราชการสั่งให้จำเลยออกจากราชการจะถือว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ผิดสัญญาเป็นการไม่ชอบ จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชดใช้เงินทุนและเบี้ยปรับให้แก่โจทก์จำนวน 251,744.91 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระ ให้จำเลยที่ 2 ชำระแทน

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยที่ 1 ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา นั้นเห็นว่า ไม่จำเป็นจึงให้งด ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยที่ 1 นำสืบฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยที่ 1 ได้

รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ให้ไปศึกษาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาโครงสร้างระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลำเลที่ 1 ได้ทำสัญญากับโจทก์ว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ลำเลที่ 1 จะเข้ารับราชการในกระทรวง ทบวง กรม ที่โจทก์ กำหนดโดยจะต้องรับราชการต่อไปอีกไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ลำเลที่ 1 ได้ศึกษาวิชาในต่างประเทศ ถ้าลำเลที่ 1 ไม่ยอมเข้ารับราชการตามที่โจทก์กำหนด ลำเลที่ 1 ยอมชดใช้ทุน ก.พ. ที่โจทก์ได้จ่ายไปทั้งสิ้นกับใช้เงินอีกจำนวนหนึ่ง เท่ากับทุน ก.พ. ดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่โจทก์หากลำเลที่ 1 รับราชการไม่ครบ กำหนดเวลาดังกล่าวลำเลที่ 1 ยอมรับผิดชอบใช้ทุน ก.พ. ที่โจทก์จ่ายไปแล้ว รวมทั้งเบี้ย ปรับอีกจำนวนหนึ่งดังกล่าวโดยลดลงตามส่วนที่ลำเลที่ 1 รับราชการชดใช้ไปบ้าง แล้วทั้งนี้โดยมีนางย้อยเป็นผู้ค้ำประกัน ปราบฏตามสัญญาการรับทุนและสัญญาค้ำประกัน เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 ลำเลที่ 1 ได้ไปศึกษาอยู่เป็นเวลา 2,200 วัน และใช้ทุน ก.พ. ไปรวมเป็นเงินไทย 2,057 บาท และเป็นเงินสหรัฐอเมริกา 24,181.17 ดอลลาร์ ซึ่งลำเลที่ 1 จะต้องรับราชการชดใช้ทุน ก.พ. มีกำหนด 4,400 วันเมื่อลำเลที่ 1 สำเร็จการศึกษาแล้วก็กลับมาเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2516 ต่อมาลำเลที่ 1 ไปช่วยปฏิบัติงาน งานที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปี และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือขอตัวลำเลที่ 1 ไปบรรจุเป็นพนักงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามสำเนาหนังสือขอตัวเอกสารหมาย จ.24 แผ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ขัดข้องและได้มีคำสั่งให้ลำเลที่ 1 ออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2526 ตามเอกสารหมาย จ.8 ทั้งนี้โดยลำเลที่ 1 ได้บันทึกแสดงความประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นพิจารณาอนุมัติและสั่งให้ลำเลที่ 1 ออกจาก ราชการเพื่อไปบรรจุเป็นพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วย ลำเลที่ 1 รับ ราชการไม่ครบ 4,400 วัน ยังขาดอยู่ 990 วัน โจทก์จึงฟ้องให้ลำเลทั้งสองชดใช้เงิน

ทุนและเบี้ยปรับโดยลดลงตามส่วนที่จำเลยที่ 1 รับราชการชดใช้ไปบ้างแล้วเป็นเงินรวม 251,744.91 บาท

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกคำสั่งให้จำเลยที่ 1 ออกจากราชการตามเอกสารหมายเลข จ.8 แสดงว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นประสงค์จะให้จำเลยที่ 1 ไปปฏิบัติงานเป็นพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำเลยที่ 1 ควรได้รับการยกเว้นโดยไม่อาจถือว่าจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดสัญญาตามเอกสารหมายเลข จ.1 จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินแก่โจทก์นั้น พิเคราะห์แล้ว ตามเอกสารหมายเลข จ.26 จำเลยที่ 1 ได้ทำบันทึกถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าจำเลยที่ 1 มีความประสงค์จะขอไปปฏิบัติงานที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2526 เป็นต้นไปขอให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติและสั่งให้จำเลยที่ 1 ออกจากราชการเพื่อไปบรรจุเป็นพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต่อไป ต่อมาวันที่ 12 มกราคม 2526 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกคำสั่งให้จำเลยที่ 1 ออกจากราชการตามเอกสารหมายเลข จ.8 เห็นได้ว่าการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีคำสั่งให้จำเลยที่ 1 ออกจากราชการ ก็สืบเนื่องมาจากจำเลยที่ 1 ทำบันทึกแจ้งความประสงค์จะออกจากราชการไปเป็นพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตามเอกสารหมายเลข จ.26 จำเลยที่ 1 จะอ้างว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นออกคำสั่งให้จำเลยที่ 1 ออกจากราชการเพื่อให้จำเลยที่ 1 พ้นจากความรับผิดที่จำเลยที่ 1 มีต่อโจทก์ตามสัญญาการรับทุนเอกสารหมายเลข จ.1 หาได้ไม่ แม้ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีคำสั่งให้จำเลยที่ 1 ออกจากราชการตามความในข้อ 10 และข้อ 24 แห่งกฎทบวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507 ประกอบด้วยมาตรา 96(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นกรณีสั่งให้ออกจากราชการเมื่อข้าราชการผู้นั้นสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการก็ตาม แต่จำเลยที่ 1 ยังคงมีความผูกพันตามสัญญาการรับทุนเอกสารหมายเลข จ.1 ข้อ 6 และข้อ 7 กล่าวคือ ถ้าจำเลยที่ 1 รับ

ราชการไม่ครบกำหนดเวลาตามที่ตกลงไว้จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบ ก.พ. ที่
โจทก์จ่ายไปแล้วรวมทั้งเบี้ยปรับโดยลดลงตามส่วนจำนวนเวลาที่จำเลยที่ 1 รับ
ราชการชดใช้ไปบ้างแล้ว เว้นแต่ในกรณีซึ่ง ก.พ. และกระทรวงการคลังจะใช้ดุลพินิจ
พิจารณาเห็นว่ามิใช่เหตุผลอันสมควรให้จำเลยที่ 1 พ้นความรับผิด แต่ปรากฏข้อเท็จ
จริงในคดีนี้ว่า ทั้ง ก.พ. และกระทรวงการคลังยืนยันให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบตามสัญญา
อีกทั้งกรณีของจำเลยที่ 1 ไม่ได้ได้รับการยกเว้นตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 11
สิงหาคม 2523 ตามเอกสารหมายเลข จ.14 ที่จะไม่ต้องชดใช้เงินฐานผิดสัญญา เมื่อ
จำเลยที่ 1 ออกจากราชการก่อนครบกำหนดตามสัญญา จำเลยที่ 1 ก็ต้องรับผิดชอบชดใช้
เงินแก่โจทก์ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยทั้งสองเป็นฝ่ายแพ้คดีนั้น ศาลฎีกา
เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ